

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[예상][9.04-2]무효확인판결의 제3자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 사정판결을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음2) 무효확인판결이 확정되었을 때 발생하는 판결의 효력 중 제3자효와 기속력의 의미를 설명하고, 특히 기속력의 내용 중 행정청의 재처분의무가 무효확인소송에서도 인정되는지 기술하라.》

<문제9.4의 물음2> 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 수용재결 무효확인소송에서 승소할 경우 판결의 효력이 처분청 A 외의 다른 국가기관에도 미치는지와 행정청의 후속 의무에 대해 궁금해하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인판결의 효력 중 제3자효와 기속력의 의미 및 무효확인소송에서도 기속력에 따른 행정청의 재처분의무가 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 내용 및 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부를 기술한다.

II. 무효확인판결의 제3자효(대세효)

1. 의의

- 제3자효란 처분 등을 무효로 하는 판결의 효력이 소송 당사자인 원고와 피고 행정청뿐만 아니라 제3자에 대하여도 미치는 효력을 의미한다. 행정소송법 제38조 제1항은 제12조 제3항(제3자효)을 무효확인소송에 준용하고 있다.

2. 내용 및 취지

- 제3자효가 인정됨에 따라 무효확인판결이 확정되면 누구든지 해당 처분이 무효임을 전제로 행동해야 하며, 다른 국가기관이나 법원도 그 처분의 무효를 전제로 판단해야 한다. 이는 행정법관계의 확실적 확정을 기하고 판결의 실효성을 높이기 위한 것이다. 甲의 경우 승소 판결이 확정되면 처분청 A 뿐만 아니라 다른 모든 국가기관에 대해서도 해당 수용재결이 무효임을 주장할 수 있다.

III. 무효확인판결의 기속력

1. 의의

- 기속력이란 처분 등을 무효로 하는 판결이 확정된 경우 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동해야 하는 구속력을 말한다. 행정소송법 제38조 제1항은 제30조(기속력)를 준용하고 있다.

2. 기속력의 내용

(1) 반복금지의무

- 행정청은 판결에서 무효로 확인된 처분과 동일한 사유에 근거하여 동일한 내용의 처분을 반복해서는 안 되는 의무를 진다.

(2) 원상회복의무(결과제거의무)

- 행정청은 무효인 처분에 의하여 초래된 위법한 상태를 제거하고 처분 전의 상태로 되돌려 놓아야 할 의무를 진다. 사안에서 수용재결이 무효로 확인되면 행정청 A는 원칙적으로 토지 소유권을 甲에게 반환하는 등 위법한 결과를 제거해야 한다.

IV. 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부

1. 문제의 소재

- 행정소송법 제30조 제2항은 신청에 따른 처분이 절차상 하자 등을 이유로 취소된 경우 행정청에 재처분의무를 부과하고 있다. 무효확인소송의 준용 규정인 제38조 제1항이 제30조 제2항을 명시적으로 포함하고 있는지, 그리고 거부처분이 무효인 경우에도 재처분의무가 당연히 인정되는지가 쟁점이다.

2. 법적 근거의 검토

(1) 행정소송법 개정 전후의 상황

- 과거 행정소송법 제38조 제1항은 제30조 제2항(재처분의무)을 준용 규정에서 누락하고 있었다. 이로 인해 거부처분 무효확인판결이 확정되더라도 행정청에 재처분의무가 있는지에 대해 학설상의 다툼이 있었다.

(2) 현행법의 태도

- 2014년 행정소송법 개정을 통해 제38조 제1항에 제30조 제2항이 명시적으로 포함되었다. 따라서 현재는 거부처분이 무효로 확인된 경우에도 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 처분을 해야 할 법적 의무를 진다.

3. 수용재결 사안에서의 적용

- 사안의 수용재결은 행정청이 일방적으로 내리는 형성적 행위이지만, 넓게 보면 도로 공사라는 공익사업을 위한 절차이다. 수용재결이 무효로 확정되면 행정청 A는 기속력에 따라 위법 사유를 보완하여 적법한 절차를 다시 밟거나(재처분의무의 준하는 행위), 무효인 재결에 기초한 점유를 해소해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 제3자효의 적용

- 甲이 무효확인소송에서 승소하면 그 판결의 효력은 제3자효(대세효)에 의해 처분청 A 외에 토지 수용과 관련된 다른 행정기관이나 등기소 등 모든 국가기관에 미친다. 따라서 甲은 판결문을 근거로 수용재결의 효력이 없음을 누구에게나 주장할 수 있다.

2. 기속력과 재처분의무의 발동

- 판결이 확정되면 행정청 A는 기속력을 받는다. 사안의 수용재결이 무효로 확인된 이상 행정청 A는 해당 재결이 유효함을 전제로 공사를 계속하거나 토지를 점유할 수 없다. 또한 개정 행정소송법에 따라 재처분의무 규정이 준용되므로, 행정청 A가 공사를 계속 진행하고자 한다면 판결에서 지적된 중대·명백한 하자를 시정한 후 적법하게 다시 수용 절차를 밟아야 한다.

Ⅵ. 결론

- 무효확인판결은 취소판결과 마찬가지로 제3자효와 기속력이 인정된다. 따라서 甲은 판결의 효력을 다른 국가기관에도 주장할 수 있으며, 피고 행정청 A는 판결의 취지에 따라 행동해야 할 의무를 진다. 특히 현행 행정소송법은 무효확인소송에서도 재처분의무를 명시적으로 인정하고 있으므로, 행정청 A는 무효인 수용재결을 방지해서는 안 되며 판결에 따른 적법한 후속 조치를 취해야 한다. 이러한 법리는 행정처분이 무효인 경우 판결의 실효성을 확보하여 국민의 권익을 구체적으로 구제하고, 행정의 적법성을 회복하도록 강제하는 데 그 의의가 있다.